



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 8 jomada II 1427 – 4 juillet 2006

149^{ème} année

N° 53

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006, complétant le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite..... **1755**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Nomination du procureur général près la cour de cassation..... **1755**
Nomination du premier président de la cour d'appel de Tunis..... **1755**
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 26 juin 2006, portant délégation de signature en matière disciplinaire..... **1755**
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 26 juin 2006, portant délégation de signature..... **1756**

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2006-1804 du 26 juin 2006, portant ratification d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Gabonaise dans le domaine de la formation en sciences et techniques de la communication audiovisuelle et écrite et de la documentation..... **1756**
Décret n° 2006-1805 du 26 juin 2006, portant ratification d'un programme de coopération dans les domaines de la science et de la technologie entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de l'Inde pour la période 2006-2008..... **1756**

Ministère des Finances

Décret n° 2006-1806 du 26 juin 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque de l'habitat..... **1756**

Décret n° 2006-1807 du 26 juin 2006 , fixant l'organigramme de la société Tunisie TradeNet.....	1758
Décret n° 2006-1808 du 26 juin 2006 , fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à Tunisie TradeNet.....	1759
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Nomination de directeurs.....	1760
Nomination de sous-directeurs.....	1761
Nomination d'un chef de service.....	1761
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2006-1821 du 26 juin 2006 , portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre agricole, sises à la délégation de Boussalem, gouvernorat de Jendouba, et nécessaires au raccordement de la zone Roumani au réseau d'assainissement public de Boussalem.....	1761
Décret n° 2006-1822 du 26 juin 2006 , portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terrain, sise à Kairouan, et nécessaires à la construction d'une station de pompage des eaux usées à bord de la route nationale n° 12 à Kairouan.....	1762
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 juin 2006, portant ouverture et fermeture de la campagne de cueillette de l'alfa pour l'année 2006/2007.....	1764
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Décret n° 2006-1823 du 26 juin 2006 , portant approbation de la convention signée entre l'Etat Tunisien et la société «Bridas Energy International SpA.» relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat Tunisien.....	1768
Décret n° 2006-1824 du 26 juin 2006 , portant approbation de la convention signée entre l'Etat Tunisien et la société « Compagnia Italiana del Gas s.r.l. » relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat Tunisien.....	1768
Décret n° 2006-1825 du 26 juin 2006 , relatif à l'approbation de l'organigramme de l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières.....	1768
Nomination d'un membre à la commission de suivi des entreprises économiques.....	1769
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Décret n° 2006-1826 du 26 juin 2006 , portant création du conseil national des services et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement.....	1769
Nomination des conseillers du commerce extérieur de la République Tunisienne.....	1770
Ministère des Technologies de la Communication	
Nomination d'un directeur.....	1771
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Décret n° 2006-1829 du 26 juin 2006 , portant création d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche en sport et en éducation physique.....	1771
Ministère de la Santé Publique	
Décret n° 2006-1830 du 26 juin 2006 , fixant l'organigramme de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis.....	1771
Décret n° 2006-1831 du 26 juin 2006 , fixant l'organigramme de l'hôpital Habib Bourguiba.....	1772
Décret n° 2006-1832 du 26 juin 2006 , fixant l'organigramme de l'hôpital Sahloul.....	1773
Avis et Communications	
Premier Ministre	
Dix-septième rapport annuel de la cour des comptes.....	1774

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006, complétant le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2002-61 du 9 juillet 2002,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 97-1207 du 23 juin 1997,

Vu le décret n° 2004-1 du 8 janvier 2004, portant institution de la haute inspection des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur et du développement local et de la douane, et son organisation et fixant ses attributions, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2005-222 du 10 octobre 2005, et notamment son article 12,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est ajouté au groupe I de l'annexe du décret n° 85-980 du 11 août 1985 susvisé l'indemnité suivante :

- indemnité spécifique permanente accordée aux cadres et agents de la haute inspection des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur et du développement local et de la douane, instituée par le décret n° 2004-01 du 8 janvier 2004 susvisé.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1802 du 28 juin 2006.

Monsieur Abdelmajid Ben Fraj, magistrat de troisième grade, est nommé procureur général près la cour de cassation, à compter du 1^{er} juillet 2006.

Par décret n° 2006-1803 du 28 juin 2006.

Monsieur Mongi Lakhdar, magistrat de troisième grade, est nommé premier président de la cour d'appel de Tunis, à compter du 1^{er} juillet 2006.

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 26 juin 2006, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination de Monsieur Béchir Tekari ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret n° 2006-1345 du 15 mai 2006, chargeant Monsieur Mohamed Cherif, conseiller des services publics, des fonctions de directeur général des services communs au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre 1983, le ministre de la justice et des droits de l'Homme délègue à Monsieur Mohamed Chérif, directeur général des services communs, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions de sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de révocation.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 26 juin 2006, portant délégation de signature.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination de monsieur Béchir Tekari ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret n° 2006-1345 du 15 mai 2006, chargeant monsieur Mohamed Cherif, conseiller des services publics, des fonctions de directeur général des services communs au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Arrête :

Article premier. - En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à monsieur Mohamed Chérif, directeur général des services communs, la délégation de signature de tous les documents se rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Mohamed Cherif est autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité, conformément aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2006-1804 du 26 juin 2006, portant ratification d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Gabonaise dans le domaine de la formation en sciences et techniques de la communication audiovisuelle et écrite et de la documentation.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République

Gabonaise dans le domaine de la formation en sciences et techniques de la communication audiovisuelle et écrite et de la documentation, conclu à Tunis le 13 avril 2006.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Gabonaise dans le domaine de la formation en sciences et techniques de la communication audiovisuelle et écrite et de la documentation, conclu à Tunis le 13 avril 2006.

Art. 2. - Le ministre des affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1805 du 26 juin 2006, portant ratification d'un programme de coopération dans les domaines de la science et de la technologie entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de l'Inde pour la période 2006-2008.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme de coopération dans les domaines de la science et de la technologie entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de l'Inde pour la période 2006-2008, conclu à Tunis le 28 avril 2006.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, le programme de coopération dans les domaines de la science et de la technologie entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de l'Inde pour la période 2006-2008, conclu à Tunis le 28 avril 2006.

Art. 2. - Le ministre des affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2006-1806 du 26 juin 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque de l'habitat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et notamment son article 10 bis, et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que complétée par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001 et modifiée par la loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, relatif aux attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002 portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice, de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et sur les établissements publics à caractère non-administratif,

Vu le décret n° 2005-965 du 24 mars 2005, fixant l'organigramme de la banque de l'habitat,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de second de chef d'agence, chef d'agence, chef de service, sous-directeur, directeur régional, directeur et directeur central sont attribués ou retirés par décision du président-directeur général de la banque de l'habitat sur proposition des chefs hiérarchiques.

Art. 2. - L'attribution des fonctions citées à l'article premier, ci-dessus, est soumise aux conditions suivantes :

a- L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par le décret fixant l'organigramme de la banque de l'habitat.

b- Le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :

Emploi fonctionnel	Condition minima
Second de chef d'agence	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du grade de sous-chef de service, 2- Etre titulaire du grade de rédacteur principal avec une année d'ancienneté dans le grade. Et dans tous les cas, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou un diplôme équivalent.
Chef de service ou chef d'agence	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du grade de chef de service 2- Etre titulaire du grade de sous-chef de service avec une année d'ancienneté dans le grade, Et dans tous les cas, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou un diplôme équivalent.
Sous-directeur ou directeur régional	Le Candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du grade de directeur adjoint, 2- Etre titulaire du grade de sous-directeur avec une année d'ancienneté dans ce grade ou 1 année d'ancienneté dans la fonction de chef de service ou de chef d'agence, 3- Etre titulaire du grade de fondé de pouvoirs avec 2 ans d'ancienneté dans ce grade ou 2 années d'ancienneté dans la fonction de chef de service ou de chef d'agence, 4- Etre titulaire du grade de chef de service principal avec 4 ans d'ancienneté dans ce grade ou de 4 ans d'ancienneté dans la fonction de chef de service ou de chef d'agence, 5- Etre titulaire du grade de chef de service avec 5 ans d'ancienneté dans ce grade ou de 5 ans d'ancienneté dans la fonction de chef de service ou de chef d'agence, Et dans tous les cas, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou un diplôme équivalent.
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes: 1- Etre titulaire du grade de directeur avec 1 année d'ancienneté dans ce grade ou 2 ans d'ancienneté dans la fonction de sous-directeur ou de directeur régional, 2- Etre titulaire du grade de directeur adjoint avec 2 ans d'ancienneté dans ce grade ou 2 ans d'ancienneté dans la fonction de sous-directeur ou de directeur régional, 3- Etre titulaire du grade de sous-directeur avec 4 ans d'ancienneté dans ce grade ou de 3 ans d'ancienneté dans la fonction de sous-directeur ou de directeur régional, 4- Etre titulaire du grade de fondé de pouvoirs avec 6 ans d'ancienneté dans ce grade ou 4 ans d'ancienneté dans la fonction de sous-directeur ou de directeur régional. Et dans tous les cas, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou un diplôme équivalent.

Emploi fonctionnel	Condition minima
Directeur central	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du grade de directeur avec 2 ans d'ancienneté dans ce grade ou 1 année d'ancienneté dans la fonction de directeur, 2- Etre titulaire du grade de directeur adjoint avec 4 ans d'ancienneté dans ce grade ou de 2 ans d'ancienneté dans la fonction de directeur, 3- Etre titulaire du grade de sous-directeur avec 6 ans d'ancienneté dans ce grade ou 4 ans d'ancienneté dans la fonction de directeur. Et dans tous les cas, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou un diplôme équivalent.

Art. 3. - Les employés nantis d'un des emplois fonctionnels indiqués aux articles 1 et 2 du présent décret bénéficient, outre de leur rémunération, des indemnités et avantages liés à leur fonction conformément à la législation en vigueur.

Art. 4. - Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décision du président-directeur général sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique.

Art. 5. - Le retrait des emplois fonctionnels précités et l'intérim de ces emplois entraînent la suspension immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'employé en question conserve les indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année ou jusqu'à sa nomination à un autre emploi fonctionnel, à condition :

- Que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré, ou par une suspension des fonctions pour faute grave.

- Et que l'intéressé ait exercé l'emploi fonctionnel durant une période de 2 ans au moins.

Dans ces cas, les avantages en nature relatifs à l'emploi fonctionnel peuvent être remplacés par leur équivalent en espèces.

Art. 6. - L'intérim des emplois fonctionnels précités est attribué ou retiré par décision du président-directeur général sur proposition des chefs hiérarchiques, aux employés remplissant les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, la durée de l'ancienneté de fonction requise est diminuée d'une année par rapport à la durée prévue par l'article 2 du présent décret. L'intérim des emplois fonctionnels est accordé pour une année renouvelable une seule fois.

Durant la période d'intérim l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages liés à sa fonction.

Le retrait de l'intérim de ces emplois fonctionnels entraîne la suspension immédiate des indemnités et avantages y afférents.

Art. 7. - La période d'intérim dans un emploi fonctionnel n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté requise pour accorder à un autre emploi fonctionnel.

Art. 8. - Nonobstant les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent décret, les employés nantis d'emplois fonctionnels à la date de parution du présent décret conservent leurs emplois fonctionnels prévus par l'organigramme avec la précision que :

- la fonction de coordinateur est équivalente à celle de directeur central,

- la fonction de responsable de département est équivalente à celle de directeur,

- la fonction de responsable de division est équivalent à celle de sous-directeur,

- et la fonction de responsable de cellule est équivalente à celle de chef de service,

Art. 9. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1807 du 26 juin 2006, fixant l'organigramme de la société Tunisie TradeNet.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 1975- 316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme de la société Tunisie TradeNet est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de l'organigramme de la société Tunisie TradeNet s'effectue en se basant sur les fiches de fonction décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans la société.

La nomination dans les emplois fonctionnels prévus dans l'organigramme intervient conformément aux dispositions du décret n° 2006-1808 du 26 juin 2006, fixant les conditions de nomination et de retrait des emplois fonctionnels de la société Tunisie TradeNet.

Art. 3. - La direction générale de la société Tunisie TradeNet est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement des tâches de chaque structure de la société Tunisie TradeNet.

Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Le ministre des finances et le président-directeur général de la société Tunisie TradeNet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1808 du 26 juin 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à Tunisie TradeNet.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 tel que modifié par la loi n°62-96 du 15 juillet 1996,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2006-1807 du 26 juin 2006, fixant l'organigramme de Tunisie TradeNet,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de directeur, de sous-directeur, de chef de service et de chef de section, sont attribués par décision du président-directeur général de Tunisie TradeNet, sur proposition des chefs hiérarchiques.

Art. 2. - L'attribution des fonctions citées à l'article 1er est soumise aux conditions suivantes :

a) l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par le décret fixant l'organigramme de Tunisie TradeNet,

b) le candidat ne doit pas avoir encouru des sanctions disciplinaires de second degré durant les cinq (5) dernières années.

c) le candidat doit remplir les conditions minimales fixées au tableau ci-après :

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions ci-après : - être titulaire du doctorat et avoir une expérience globale de deux années (2) dans des établissements de renommée nationale ou internationale dans le domaine demandé. - être titulaire du diplôme de 3^{ème} cycle de l'enseignement supérieur ou du diplôme national d'ingénieur ou un diplôme équivalent avec une expérience globale dans le domaine de 8 années ou avoir occupé la fonction de sous-directeur pendant 3 années ou avoir une ancienneté de 3 années dans un emploi classé dans la catégorie (13) ou dans un emploi équivalent. - être titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent avec une expérience globale dans le domaine de 12 années ou avoir occupé la fonction de sous-directeur pendant 5 années.
Sous-directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions ci-après : - être titulaire du. diplôme de 3^{ème} cycle de l'enseignement supérieur ou du diplôme national d'ingénieur ou un diplôme équivalent avec une expérience globale dans le domaine de 4 années ou avoir occupé la fonction de chef de service pendant 4 années ou avoir une ancienneté de 4 années dans un emploi classé dans la catégorie (12) ou dans un emploi équivalent, - être titulaire d'une maîtrise ou du diplôme d'ingénieur technicien ou analyste ou un diplôme équivalent avec une expérience globale dans le domaine de 8 années ou avoir occupé la fonction de chef de service pendant 5 années.

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de service	Le candidat doit remplir l'une des conditions ci-après : - être titulaire du diplôme de 3 ^{ème} cycle de l'enseignement supérieur ou du diplôme national d'ingénieur ou un diplôme équivalent avec une expérience globale dans le domaine d'une année (1) ou avoir une ancienneté d'au moins une année (1) dans un emploi classé dans la catégorie (12) - être titulaire d'une maîtrise ou du diplôme d'ingénieur technicien ou du diplôme d'analyste ou un diplôme équivalent avec une expérience globale dans le domaine de 5 années
Chef de section	Le candidat doit remplir l'une des conditions ci-après : - être titulaire du diplôme de 3 ^{ème} cycle de l'enseignement supérieur ou du diplôme national d'ingénieur ou un diplôme équivalent - être titulaire d'une maîtrise ou du diplôme d'ingénieur technicien ou analyste ou un diplôme équivalent avec une expérience globale dans le domaine d'une année (1)

Art. 3. - Les agents nantis des emplois fonctionnels indiqués à l'article 1 du présent décret bénéficient outre, leur rémunération, des indemnités et avantages liés à leur fonction conformément à la réglementation en vigueur.

Par décision du président-directeur général de la société, les agents chargés de l'emploi fonctionnel de directeur bénéficient d'un quota de deux cents litres de carburant par mois avec maintien de l'indemnité kilométrique,

Art. 4. - Le retrait des emplois fonctionnels sus-indiqués intervient par décision du président-directeur général de la société sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique et des observations écrites formulées par l'agent en question.

Le retrait des emplois fonctionnels sus-indiqués entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent concerné continue à bénéficier des indemnités et des avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il occupait, et ce, durant une année ou jusqu'à sa nomination à un autre emploi fonctionnel, à condition :

1) que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré ou par une suspension des fonctions pour faute grave,

2) et que l'intéressé ait exercé l'emploi fonctionnel durant 2 ans au moins.

Art. 5. - L'intérim des emplois fonctionnels sus-indiqués est attribué par décision du président-directeur général de la société sur proposition des chefs hiérarchiques, aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, l'expérience globale requise pour la fonction est diminuée d'une année par rapport à la durée prévue à l'article 2 du présent décret.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois.

L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie de toutes les indemnités et de tous les avantages afférents à cet emploi.

Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels intervient par décision du président-directeur général de la société sur proposition des chefs hiérarchiques des agents.

Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages précités.

Art. 6. - La période d'intérim dans un emploi fonctionnel n'est pas prise en considération dans le calcul de l'expérience globale requise pour accéder à un autre emploi fonctionnel.

Art. 7. - Nonobstant les conditions prévues par l'article 2 du présent décret, les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date de la publication du présent décret conservent leurs emplois fonctionnels et les indemnités y afférents.

Art. 8. - Le ministre des finances et le président-directeur général de la société Tunisie TradeNet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1809 du 26 juin 2006.

Madame Ibtisem Sabri, inspecteur en chef, est chargée des fonctions de directeur à l'unité de la coopération financière multilatérale au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2006-1810 du 26 juin 2006.

Madame Neila Ben Khelifa, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur des services à la direction générale des secteurs productifs au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2006-1811 du 26 juin 2006.

Mademoiselle Kalthoum Hamzaoui, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur à l'unité de la coopération économique technique régionale et multilatérale au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2006-1812 du 26 juin 2006.

Monsieur Rached Ben Saleh, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur des études et de l'évaluation à la direction générale du développement régional au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2006-1813 du 26 juin 2006.

Madame Sonia El Ayachi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur de l'emploi, des revenus et des ressources humaines dans la fonction publique à la direction générale des ressources humaines au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2006-1814 du 26 juin 2006.

Madame Sonia Zouaoui Ben Slimane, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur des affaires juridiques et du contentieux à la direction générale des services communs au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2006-1815 du 26 juin 2006.

Madame Bchira Maâref, administrateur, est chargée des fonctions de directeur des prévisions économiques à la direction générale de la prévision au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2006-1816 du 26 juin 2006.

Madame Emna Arâar, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur à l'unité de la coopération bilatérale au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2006-1817 du 26 juin 2006.

Monsieur Adel Ayari, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur à l'unité de la coopération bilatérale au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2006-1818 du 26 juin 2006.

Monsieur Mohamed Fadhel Hassayoun, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur à l'unité de la coopération bilatérale au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2006-1819 du 26 juin 2006.

Madame Samia Loussaief, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des programmes municipaux à la direction générale des infrastructures au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2006-1820 du 26 juin 2006.

Mademoiselle Bochra Chaâbani, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service à l'unité de la coopération financière régionale au ministère du développement et de la coopération internationale.

**MINISTRE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2006-1821 du 26 juin 2006, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre agricole, sises à la délégation de Boussalem, gouvernorat de Jendouba, et nécessaires au raccordement de la zone Roumani au réseau d'assainissement public de Boussalem.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu L'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'environnement et du développement durable,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Jendouba,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'environnement et du développement durable (l'office national de l'assainissement), des parcelles de terre agricole, sises à la délégation de Boussalem, gouvernorat de Jendouba, nécessaires au raccordement de la Zone Roumani au réseau d'assainissement public de Boussalem, entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	La parcelle B conforme à la parcelle 46 du plan du titre foncier n° 14421/7067 Jendouba La parcelle C conforme à la parcelle 48 du plan du titre foncier n° 14421/7067 Jendouba	14421/7067 Jendouba	252h70a00ca	95ca 2a 01ca	Wakf : 1- Haj Houcine Ben Houichet Jammezi 2- Haj Ali Ben Haj Khedhr.
2	A du plan TPD n° 30433	Non immatriculée		2a43ca	Mohamed Ben Omar Ben Ahmed Sayari

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1822 du 26 juin 2006, portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terrain, sise à Kairouan, et nécessaires à la construction d'une station de pompage des eaux usées à bord de la route nationale n° 12 à Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'environnement et du développement durable,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Kairouan,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier. - Est expropriée, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporée au domaine public hydraulique, pour être mise à la disposition du ministère de l'environnement et du développement durable (l'office national de l'assainissement), une parcelle de terrain, sise à Kairouan, et nécessaire à la construction d'une station de pompage des eaux usées à bord de la route nationale n° 12 à Kairouan, entourée d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1 du plan TPD n° 28309 conforme à la parcelle n° 35 du plan du titre foncier n° 21918 Kairouan	21918 Kairouan	197h86a00ca	03a55ca	1 -Omrane 2-Hammouda 3-Abdelaziz 4-Torkia, les quatre enfants de Hfaiedh Ben Haj Hammouda Fassi 5-Safia Bent Tahar Ben Mohamed Bouden 6-Imed 7-Fatma 8-Sana 9-Rim les quatre derniers enfants de Salem Ben Hfaiedh Ben Haj Hammouda Fassi 10-Mohamed Sahbi 11-Mohamed 12-Sarra les trois derniers enfants de Mohamed Ben Haj Hamouda Fassi 13-

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
				Moncef ou Mohamed Moncef Ben Ibrahim Ben Hfaiedh Ben Haj Hamouda Fassi 14-Mohamed Hedi 15- Salah 16-Rachid 17- Mustapha 18- Zakia 19- Chedhlia 20- Asma 21- Rafika les huit derniers enfants de Mohamed Tahar Ben Hfaiedh Ben Haj Hamouda Fassi 22- Hamouda 23- Slaheddine 24-Mohsen 25-Mohamed les quatre derniers enfants de Tahar Ben Hamouda Saffar 26-Souad 27- Mohsen les deux derniers enfants de Haj Imhamed Ben Haj Mahmoud Ben Mohamed Hammami 28-Mahmoud ben Haj Mahmoud Ben Mohamed Hammami 29-Farida 30- Habiba les deux dernières filles de Haj Mohamed Ben Haj Mahmoud Hammami 31- Saïda 32- Icha ou Aïcha les deux dernières filles de Ali Ben Haj Mohamed ou Mohamed Asghar Ben Haj Mahmoud Hammami 33- Bechir 34- Soufia 35-Khadija 36- Faouzia 37-Hedia les cinq derniers enfants de Amor Ben Mohamed Ben Kacem Allani 38- Mannana Bent Mohamed Yousfi 39-Abdelmonaem 40- Aderrazek 41- Slaheddine 42- Ahmed 43-Youssef 44-Mohamed 45- Fatouma 46- Chedhlia 47- Najiba 48- Aziza 49- Radhia 50-Amna les douze derniers enfants de Hedi Ben Mohamed Ben Haj Mahmoud Hammami 51- Ahmed Ben Mohamed Ben Ali Mechri 52- Abdelmonaem Ben Mohamed Ben Othmen Zouabi 53- Zeïneb Bent Mohamed Ben Othmen Ben Mohamed Hammami 54- Abderrazek 55- Bechir les deux derniers enfants de Mohamed Ben Abdelaziz Ayachi 56-Zohra Bent Abdellatif Ben Ahmed Khchine 57-Mouna 58-Sarra 59- Mehdi les trois derniers enfants de Chedhli Allani 60- Mohsen Ben Ammar Dhoubi 61 -Fethi Ben Hedi Msekni 62-Leila 63- Safia 64-Kawthar 65-Adel 66- Wafa 67- Mejda 68-Slim 69-Mohamed les huit derniers enfants de Mohamed Bechir Ben Mohamed Ben Haj Mahmoud Ben Mohamed Hammami 70- Boutheina Bent Abdelmonaem Hammami 71- Mohamed Ben Abdessalem Ben Mohmed Midani Dhahbi 72-Adel 73- Riadh les deux derniers enfants de Saleh Ben Mohamed Allagui 74- Khaled Ben Abderrahmen Ben Mohamed Meftah 75-Abdallah Ben Ahmed Ben Abdallah Debach 76-Monia Bent Mustapha Ramah 77-Samir Ben Salah ben Mohamed Allagui 78- Mohamed Sahbi Ben Chedhli Mahou 79-Ahmed Ben Mohamed Ben Mohamed Ghraya 80-khaled Ben Mohamed Habib Bellara 81- Hamza Ben taïer Ben khelifa Chaâbani 82-Habib Ben Mohamed Ben Amor Fniter 83- Mohamed Sghayer Ben Mohamed Jriri 84-Faïcel Ben Ali Meskini

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 juin 2006, portant ouverture et fermeture de la campagne de cueillette de l'alfa pour l'année 2006/2007.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier, tel que modifiée et complétée par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001 portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et notamment les articles 160 et 163 du dit code.

Arrête :

Article premier. - La saison de cueillette de l'alfa et de toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante sera ouverte le 1^{er} septembre 2006 et elle sera fermée le 10 mars 2007.

Art. 2. - La quantité d'alfa qui peut être récoltée durant ladite campagne est estimée à 40.000 tonnes.

Art. 3. - Les opérations de mise en balles de l'alfa et de son transport restent autorisées pour les quantités récoltées avant le 10 mars 2007.

Art. 4. - Le pacage, la cueillette de l'alfa et toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante sont interdites durant la saison 2006/2007 dans les parcelles indiquées au tableau ci-après :

1. Gouvernorat de kasserine :

Délégation	Série	Secteur	n° parcelle	Superficie (ha)
Kasserine Sud	Belhijet	Belhijet	3	509
			8	359
			12	362
	Garaat Megdoudech	Garaat Megdoudech	3	814
			4	209
			8	837
			15	600
Hassy Lafrid	Hassy Lafrid	Hassy Lafrid	4	562
			10	1234
			15	804
	Khanguet Zazia	Khanguet Zazia	3	1170
			5	1080
			6	947
	El Hachim	El Hachim	4	900
			5	1231
			8	715
	El Kamour	El Kamour	4	337
			14	1119
			25	429
Magel Bel Abbès	Magel Bel Abbes	Magel Bel Abbes	1	496
			5	586
			6	1208
			7	1008
			8	1170
	Ennadh Hour	Ennadh Hour	2	1435
			3	1420
			6	880
			7	902
			8	2033
	Oum Lagsab	Oum Lagsab	4	927
			5	2041
			6	1510
			7	1099
			8	1771
			12	1462
Feriana	Feriana Telept	Feriana Telept	4	858
	Garaât Naâm Bouchebka	Garaât Naâm Bouchebka	4	433
			5	1301
	Oum Ali	Oum Ali	2	744
			5	464
			10	690
			11	384
	Skhirat	Skhirat	1	928
			8	1917
			9	1918
Sbeïtla	El Oussaya	El Oussaya	2	243
			4	335
			5	224
	Mazreg Chems	Mazreg Chems	1	647
	El Garaâ El Hamra	El Garaâ El Hamra	2	110
			3	253
	Semmama	Semmama	3	914
	Chrayaa	Chrayaa	4	852
Total :				47381

2. Gouvernorat de Sidi Bouzid :

Délégation	Série	Secteur	n° parcelle	Superficie (ha)
Meknassy	Meknassy	Jebbès	13	1157
		El Gheriss	15	340
Menzel Bouzaïene	Meknassy	El Malloussi	16	710
			18	370
		Henchir Guellet	21	1057
Ben Aoun	Ben Aoun	Errabta	8	2633
		El Mansoura	9	648
			11 + 12	2356
		Ben Aoun	16	1635
Bir El Hafey	Ben Aoun	Bir el hamama	1	103
		Errabta	3	1911
		Bir el Hafey	18	975
			19	1257
Sidi Bouzid Est	Sidi Bouzid	El Makarem	1	1035
			2	523
		El Amra	3	423
			4	798
			5	767
		El Faiedh	8	497
			9	720
Sidi Bouzid Ouest	Sidi Bouzid	Ettouila	23	1139
		El Hichria	27	503
			28	1007
Cebbelet Ouled Askar	Jelma	Esselta	3	1648
			6	1442
		Essed	9	35
	Jelma	Esselta	1	1950
Jelma		Jelma	13	922
			14	287
Ouled Haffouz	Sidi Bouzid	Ouled Haffouz	16	708
Mezzouna	Mezzouna	Bouhedma	8	685
			9	1325
			10	790
			11	1185
Regueb	Regueb	Regueb	7	1868
			8	1590
			9	1670
Souk Jedid	Meknassy	El ksira	1	375
			2	570
		El Hachana	4	830
		Bir Badr	7	836
Total :				41280

3. Gouvernorat de kairouan :

Délégation	Série	Secteur	n° parcelle	Superficie (ha)
Hajeb El Ayoun	Essarja	Essarja	1	655
	El Ghouiba	El Ghouiba	2	1011
			4	1048
			5	1203
	Hajeb el Ayoun	El kantra	1	727
		El Hideya	3	397
El Alaa	Trozza Nord	Trozza Nord	1	489
Haffouz	Trozza Sud	Trozza Sud	4	633
			5	476
	Dj. el Houfia	Dj. el Houfia	1	200
Nasrallah	Dj. Touila	Dj. Touila	1	1142
	Dj. Touati	Dj. Touati	Série unique	460
Total :				8441

4. Gouvernorat de Gafsa :

Délégation	Série	Secteur	n° parcelle	Superficie (ha)
Gafsa Sud	Gafsa Sud	El karia	6	1283
			7	705
El Guettar	Dj. Chamsi	Ouled Bou Omrane	1	698
			2	624
Sidi Yaïch	Gafsa Nord	El Fej	1	881
			2	881
Sened	Sened (1)	El Alim	1	1170
		Majoura	6	810
Belkhir	Dj. Berda	El Guattaria (1)	5	1594
	Dj. Chamsi	Ouled El Haj	16	1096
Total :				9742
<u>Total général :</u>				106844

Tunis, le 29 juin 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2006-1823 du 26 juin 2006, portant approbation de la convention signée entre l'Etat Tunisien et la société «Bridas Energy International SpA.» relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat Tunisien.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 2005-102 du 8 novembre 2005, relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat tunisien,

Vu le décret n° 2006-458 du 15 février 2006, portant approbation de la convention-type relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat tunisien,

Vu l'accord conclu le 25 octobre 1977, entre l'Etat tunisien et l'Ente Nationale Idrocarburi (ENI), relatif à la réalisation et à l'exploitation sur le territoire tunisien d'un gazoduc tel que ratifié par la loi n° 77-76 du 7 décembre 1977,

Vu l'accord conclu le 6 mars 1991, entre l'Etat tunisien, l'ENI et la SNAM S.p.A., relatif à la réalisation et à l'exploitation sur le territoire tunisien d'un second gazoduc tel que ratifié par la loi n° 91-36 du 8 juin 1991,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est approuvée, la convention annexée au présent décret, signée à Tunis le 6 avril 2006 entre l'Etat Tunisien et la société «Bridas Energy International S.p.A.» et relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat Tunisien.

Art. 2. - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1824 du 26 juin 2006, portant approbation de la convention signée entre l'Etat tunisien et la société « Compagnia Italiana del Gas s.r.l. » relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat Tunisien.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 2005-102 du 8 novembre 2005, relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat tunisien,

Vu le décret n° 2006-458 du 15 février 2006, portant approbation de la convention-type relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat tunisien,

Vu l'accord conclu le 25 octobre 1977 entre l'Etat tunisien et l'Ente Nationale Idrocarburi (ENI), relatif à la réalisation et à l'exploitation sur le territoire tunisien d'un gazoduc tel que ratifié par la loi n° 77-76 du 7 décembre 1977,

Vu l'accord conclu le 6 mars 1991 entre l'Etat tunisien, l'ENI et la SNAM S.p.A., relatif à la réalisation et à l'exploitation sur le territoire tunisien d'un second gazoduc tel que ratifié par la loi n° 91-36 du 8 juin 1991,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est approuvée, la convention annexée au présent décret, signée à Tunis le 6 avril 2006 entre l'Etat tunisien et la société «Compagnia Italiana del Gas s.r.l. » et relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat Tunisien.

Art. 2. - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1825 du 26 juin 2006, relatif à l'approbation de l'organigramme de l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 72-22 du 10 mars 1972, portant création de l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi 2001-33 du 29 mars 2001 et notamment son article 10 bis,

Vu le décret n° 73-173 du 16 avril 1973, portant organisation et fonctionnement de l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières tel que modifié par le décret 88-2050 du 19 décembre 1988,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de l'organigramme de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières s'effectue sur la base de fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions de chaque poste d'emploi dans l'entreprise.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus s'effectue conformément aux dispositions du décret fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières.

Art. 3. - L'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure et les relations entre structures.

Ce manuel sera actualisé chaque fois qu'il s'avère nécessaire.

Art. 4. - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 26 juin 2006.

Madame Radhia El Mkaouer Idriss est nommée membre représentant le ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger au sein de la commission de suivi des entreprises économiques, et ce, au lieu de Monsieur El Aid Trabelsi.

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Décret n° 2006-1826 du 26 juin 2006, portant création du conseil national des services et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, relatif aux attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, relatif à l'organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, relatif à la nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis des ministres du transport, de l'intérieur et du développement local, de la justice et des droits de l'Homme, de l'éducation et de la formation, du développement et de la coopération internationale, des finances, des technologies de la communication, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de la recherche scientifique et de la technologie et du développement des compétences, de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, du tourisme, de la santé publique, de l'enseignement supérieur, et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est créé auprès du ministère chargé du commerce, un conseil consultatif dénommé le « conseil national des services ».

Le conseil national des services est chargé des missions suivantes :

- donner son avis sur les questions à caractère conjoncturel et structurel qui lui sont soumises,

- suivre la situation du secteur des services et les mutations internes et externes,

- proposer les réformes et procédures susceptibles de promouvoir les différentes branches du secteur des services, en vue de s'adapter aux changements économiques et de se conformer aux standards internationaux généralement admis pour chaque activité,

- participer à l'élaboration de la politique nationale en matière de libéralisation et d'exportation des services,

- participer à la mise en place d'une base de données globale et précise sur le secteur pour l'élaboration de rapports statistiques sur les activités du secteur des services,

- coordonner les programmes d'action des différentes structures intervenant dans le secteur,

- Toute autre mission rentrant dans le cadre de ses attributions, qui lui est confiée par le président du conseil.

Art. 2. - Le conseil national des services est présidé par le ministre chargé du commerce, et se compose des membres suivants :

- un représentant du ministère chargé du transport,

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

- un représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme,

- un représentant du ministère chargé de la formation,

- un représentant du ministère chargé du développement,

- un représentant du ministère chargé des finances,

- un représentant du ministère chargé des technologies de la communication,

- un représentant du ministère chargé de l'équipement,
- un représentant du ministère chargé de la recherche scientifique,
- un représentant du ministère chargé de la culture,
- un représentant du ministère chargé du tourisme,
- un représentant du ministère chargé de la santé publique,
- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministère chargé de l'industrie,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- 3 membres de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat représentant les principaux secteurs des services,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- un représentant de l'union générale tunisienne du travail,
- un représentant de l'organisation de défense du consommateur,
- 3 membres représentant les ordres et comités des professions libérales,
- un représentant de la fédération tunisienne de l'hôtellerie,
- un représentant de la fédération tunisienne des agences de voyage,
- un représentant de la fédération nationale du transport,
- un représentant de l'agence tunisienne de coopération technique,
- un représentant de l'association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers,
- un représentant de la fédération tunisienne des sociétés d'assurances,
- un représentant de l'organisation tunisienne de protection des droits d'auteur,
- deux personnalités parmi les compétences universitaires.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux du conseil, eu égard à sa compétence dans l'une des questions inscrites à l'ordre du jour.

Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition des ministères et des organisations professionnelles concernés.

Art. 3. - Le conseil se réunit au moins une fois par an en session ordinaire, et en session extra-ordinaire chaque fois que c'est nécessaire, et ce sur convocation de son président ou sur demande des deux tiers de ses membres,

Le président du conseil fixe la date des réunions et leur ordre du jour, les convocations des membres sont adressées au moins huit jours avant la tenue des réunions,

Le conseil ne peut valablement siéger qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil se réunit dix jours après, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 4. - Le ministère chargé du commerce (la direction générale de coopération économique et commerciale) assure les fonctions de secrétariat du conseil.

Le secrétariat est chargé notamment :

- d'établir l'ordre du jour des réunions, adresser les convocations aux membres, dresser les procès-verbaux des réunions et d'une manière générale préparer les travaux du conseil et assurer la tenue de ses dossiers,
- d'assurer le suivi de l'exécution des recommandations du conseil,
- de suivre l'évolution du secteur aussi bien au niveau interne qu'externe,
- de soumettre au conseil les propositions des études à réaliser et les termes de référence y afférents et suivre leur avancement,
- de préparer le rapport annuel sur l'activité et les résultats des travaux du conseil et le soumettre au ministre chargé du commerce.

Art. 5. - Le président du conseil peut créer des commissions de travail chargées d'étudier des questions sectorielles et d'en faire rapport aux réunions du conseil.

Les présidents et les membres des commissions susvisées sont désignés parmi les membres disposant d'une expérience dans le domaine concerné.

Art. 6. - Les ministres du transport, du commerce et de l'artisanat, de l'intérieur et du développement local, de la justice et des droits de l'Homme, de l'éducation et de la formation, du développement et de la coopération internationale, des finances, des technologies de la communication, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences, de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, du tourisme, de la santé publique, de l'enseignement supérieur, et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1827 du 26 juin 2006.

Sont nommés conseillers en commerce extérieur de la République Tunisienne pour une période de trois ans, Messieurs :

- Ridha Mokaddem,
- Mondher Khenfir,
- Abdallah Mikachar,
- Amor Azek.

Sont renommés conseillers du commerce extérieur de la République Tunisienne pour une nouvelle période de trois ans, Messieurs :

- Ahmed Masmoudi,
- Abdeaziz El Makhloufi,
- Jamil Triki,
- Ennouri Ben Youssef,
- Jamel Bernat,
- Hamadi Fakhfak,
- Mohamed El Fehri Mehrez,
- Mohamed Ben Ahmed,
- Sami Gattassi
- Ibrahim Chaouch,
- Mokhtar Essafi,
- Abdelmonem Trabelsi,
- Habib Ben Abdessalem Abid,
- Mokhtar Harzallah,
- Taoufik Rabah,
- Taoufik Mlayah,
- Abdelwaheb Ben Romdane,
- Mohamed Kooli,
- Mounir Mouakhar,
- Kamel Ben Yaghlen,
- Abdelmajid Ben Hamadou,
- Taïeb Ketari,
- Moncef Khemakem,
- Salah Kahouaji.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

NOMINATION

Par décret n° 2006-1828 du 26 juin 2006.

Madame Faiza Azzouz, conseiller de formation en chef, est chargée des fonctions de directeur de la coopération internationale et des projets innovants aux services relevant du secrétaire d'Etat auprès du ministre des technologies de la communication chargée de l'informatique, de l'internet et des logiciels libres.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

Décret n° 2006-1829 du 26 juin 2006, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche en sport et en éducation physique.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et de l'enseignement supérieur,

Vu la constitution et notamment les articles 34 et 35,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives telle que modifiée par la loi n° 2005-64 du 27 juillet 2005,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est créé, un établissement d'enseignement supérieur et de recherches en sport et en éducation physique dénommé «institut supérieur des sports et de l'éducation physique de Gafsa».

Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au budget de l'Etat. Il est placé sous la tutelle des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et de l'enseignement supérieur.

Les missions et l'organisation administrative et financière de l'institut supérieur des sports et de l'éducation physique de Gafsa sont fixées par décret.

Art. 2. - Les ministres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, de l'enseignement supérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2006-1830 du 26 juin 2006, fixant l'organigramme de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 94-121 du 21 novembre 1994, portant création d'établissements publics de santé,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé tel que modifié et complété par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant le régime de rémunération ainsi que les conditions de nomination des directeurs généraux et des personnels administratifs et techniques nantis d'un emploi fonctionnel au sein des établissements publics de santé,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application du présent organigramme est définie sur la base de fiches portant description précise des attributions de chaque poste de travail.

Les nominations aux emplois fonctionnels prévus au présent organigramme s'effectuent conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.

Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1831 du 26 juin 2006, fixant l'organigramme de l'hôpital Habib Bourguiba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 92-56 du 9 juin 1992, portant création d'établissements publics de santé,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, tel que modifié et complété par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant le régime de rémunération ainsi que les conditions de nomination des directeurs généraux et des personnels administratifs et techniques nantis d'un emploi fonctionnel au sein des établissements publics de santé,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme de l'hôpital Habib Bourguiba est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application du présent organigramme est définie sur la base de fiches portant description précise des attributions de chaque poste de travail.

Les nominations aux emplois fonctionnels prévus au présent organigramme s'effectuent conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.

Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1832 du 26 juin 2006, fixant l'organigramme de l'hôpital Sahloul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 91-91 du 16 novembre 1991, portant création d'établissements publics de santé,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé tel que modifié et complété par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant le régime de rémunération ainsi que les conditions de nomination des directeurs généraux et des personnels administratifs et techniques nantis d'un emploi fonctionnel au sein des établissements publics de santé,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux

conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme de l'hôpital Sahloul est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application du présent organigramme est définie sur la base de fiches portant description précise des attributions de chaque poste de travail.

Les nominations aux emplois fonctionnels prévus au présent organigramme s'effectuent conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.

Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

REPUBLIQUE TUNISIENNE



LA COUR DE DISCIPLINE FINANCIERE

DIX-SEPTIEME RAPPORT ANNUEL 2005

(TRADUCTION)

La Cour de Discipline Financière a l'honneur de présenter, à *Son Excellence Monsieur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE*, le dix-septième rapport annuel qui retrace son activité au cours de l'année 2005 .

INTRODUCTION

ACTIVITE DE LA COUR DE

DISCIPLINE FINANCIERE

La Cour de Discipline Financière a été saisie, au cours de l'année 2005, de dix-huit (18) affaires déférées par le Commissaire du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 , sur la base de saisines émanant, du Ministre des affaires étrangères (1) , du Ministre des finances (2) , de la Ministre des affaires de la femme , de la famille , de l'enfance et des personnes âgées (1) , du Ministre de l'environnement et du développement durable (12) , du Ministre de la santé publique (1) et du Ministre de l'enseignement supérieur (1).

Lesdites dix-huit (18) saisines de l'année sont venues s'ajouter à dix-neuf (19) affaires déjà en cours d'instruction devant la Juridiction .

La Cour a statué , durant l'année 2005 , sur huit (8) affaires . Les arrêts rendus se répartissent comme suit :

- six (6) arrêts portant condamnation à une amende,
- un (1) arrêt prononçant un non lieu ,

- et un (1) arrêt statuant sur un recours en révision qui a conclu à sa recevabilité en la forme et à son rejet quant au fond.

De même qu'il a été procédé à la clôture de l'instruction de huit (8) affaires , qui sont en cours de procédure avant de les soumettre à la formation de jugement pour y statuer .

Le nombre d'affaires , encore au stade de l'instruction à la fin de l'année 2005, a atteint vingt et une (21) affaires .

L'examen des arrêts rendus par la Cour fait ressortir que les fautes de gestion , objet de condamnation , ont été commises notamment du fait de dépassement des crédits inscrits au budget , d'abus commis , lors de la passation de marchés et de consultations pour le pourvoi , aux besoins de l'administration , en fournitures de papier et en matériel de photocopie , à l'ordre donné pour le règlement de fournisseurs concernant des dépenses relatives à des articles non encore réceptionnés et au manquement au suivi

des clauses d'une convention de sous-traitance conclue avec une entreprise privée en vue de fournir une prestation municipale ; ledit manquement ayant occasionné, outre l'inexécution des prestations objet du contrat , la détérioration des équipements acquis et affectés à cet effet.

S'agissant des parties publiques lésées du fait des fautes de gestion retenues , les arrêts rendus ont concerné l'Etat et une municipalité.

I - LES ARRÊTS PORTANT CONDAMNATION A UNE AMENDE

Arrêt n° 251 du 15 juillet 2005 .

Partie Publique : Une municipalité ,

Organe de contrôle : Le contrôle général des services publics,

Matière : Suivi de contrat de gestion et de maintenance - défaut d'exécution de prestations communales , détérioration d'équipements .

Fondement juridique :

* Les dispositions de l'article 67 de la loi organique des communes,

* Les termes d'un contrat de gestion et de maintenance conclu avec une entreprise privée .

LE PRINCIPE :

1- Le secrétaire général de la municipalité , assure, sous l'autorité du président de ladite municipalité, la mission de suivi de la marche des services dans les domaines administratif et financier ;

2- En l'absence de délégation expresse du secrétaire général de la commune de ses attributions , conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi organique des communes , les instructions , par lui données à ses collaborateurs , ne sauraient le dispenser de l'obligation qui lui incombe de veiller , lui même , aux soins de leur exécution .

La Cour a retenu la responsabilité du secrétaire général d'une commune et l'a condamné à une amende équivalente au sixième (1/6) de son traitement brut annuel soit un montant de trois mille (3000) dinars et ce pour avoir commis une faute de gestion ayant consisté dans le manquement au suivi de l'exécution des termes d'un contrat de gestion et de maintenance conclu avec une entreprise privée en vue de fournir des prestations d'hygiène , moyennant une rémunération . Ledit manquement a généré , outre l'inexécution des prestations objet du contrat , la détérioration des équipements acquis à cette fin par la commune et affectés à cet effet , ce qui constitue une faute de gestion au sens des cinquième et dernier alinéas de l'article 1^{er} de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 relative

à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une Cour de Discipline Financière .

La cour a réfuté un moyen de défense avancé par le prévenu , y arguant qu'il a enjoint , par écrit , aux agents exerçant sous son autorité, de veiller à l'exécution de l'objet du contrat conclu en la matière avec une entreprise privée . La cour s'est prévalu , dans son rejet , du motif qu'il n'a pas été avéré que le secrétaire général a délégué en la matière des attributions aux agents concernés conformément aux modalités prescrites par la loi organique des communes .

Arrêt n°192 du 25 novembre 2005 .

Partie publique : L'Etat - la direction générale des services communs auprès d'un département ministériel - ,

Organe de contrôle : Le contrôle général des finances,

Matière : Gestion de consultations et de marchés d'approvisionnement de l'administration en fournitures de bureaux et en matériel de photocopie - dépassement des crédits inscrits au budget - règlement de fournisseurs avant la réception des fournitures et matériels .

Fondement juridique :

- * Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 ,

- * Les dispositions des articles 41 , 84 et 107 du code de la comptabilité publique ,

- * Les dispositions des articles 2 , 16 , 25 et 111 du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics,

- * Les prescriptions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes de biens et de services .

LE PRINCIPE :

1- La sanction pénale prononcée à l'encontre d'un agent public pour faux en écritures et détournements

de deniers publics et sa condamnation à l'amende en dédommagement des préjudices subis de ce fait par l'Etat ; n'exclut pas , en outre, l'engagement de poursuites à l'encontre dudit agent public , devant la cour de discipline financière au titre des mêmes griefs , dès lors qu'ils sont par ailleurs constitutifs de fautes de gestion , et ce en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 ,

2- Le détournement de deniers publics constitue, au regard du code pénal , un délit et constitue également , au sens de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 , une faute de gestion,

3- La Cour de discipline financière est liée , en ce qui concerne la matérialité des faits , par l'autorité de la chose jugée par les juridictions pénales,

4- L'amende prononcée par la cour de discipline financière , à l'encontre des auteurs de fautes de gestion , ne constitue pas une réparation de préjudice

et se distingue à la fois de l'amende pénale et de la sanction disciplinaire .

La Cour a retenu la responsabilité d'un agent public chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières auprès d'un département ministériel et l'a condamné à une amende équivalente à la totalité de son traitement brut annuel , soit un montant de quatorze mille huit cent (14.800) dinars, et ce pour avoir commis les fautes de gestion ci après :

* La restitution sciemment , à l'un des soumissionnaires , avant même l'ouverture des plis portant les offres financières , de l'original du cautionnement provisoire et le remplacement de ladite pièce par une copie, dûment certifiée , par les soins de l'administration , conforme à l'original et ce dans le dessein de faire bénéficier ledit soumissionnaire , à l'exclusion des autres concurrents , de l'économie des charges bancaires induites par ce cautionnement . Ces agissements du prévenu se sont traduits ainsi par l'acceptation de l'offre dudit soumissionnaire , sans cautionnement bancaire et

contreviennent ainsi aux dispositions de l'article 16 - tertio - du décret n°89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics qui prescrivent que les soumissions ou offres doivent être accompagnées d'une liste définie de pièces ainsi que de toute autre pièce exigée par le cahier des charges ; ces mêmes agissements viennent également en infraction aux dispositions de l'article 21 du même décret , prescrivant que le cahier des charges des clauses administratives particulières déterminent l'importance des garanties financières à produire , par chaque soumissionnaire , à titre de cautionnement provisoire ; ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article premier de la loi la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

* La modification abusive de données de certains dossiers de soumissionnaires , commise lors de dépouillements d'offres techniques et financières et ce dans de dessein de permettre à des entreprises dirigées , par un même gérant , d'emporter des marchés , occasionnant de ce fait indûment à l'Etat un surcroît de charges du fait de la non retenue de l'offre la plus

avantageuse , ce qui constitue une violation des règles relatives à la concurrence , dont notamment celle énoncée par le code de la comptabilité publique ainsi que par les textes réglementaires régissant les marchés publics et édictant l'égalité des candidats devant la commande publique , ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article premier de la loi la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 .

* Le faux , perpétré à même l'original d'un contrat de marché conclu avec un fournisseur par l'altération de son contenu et l'attestation de la conformité de copies à l'original et leur production comme support servant à la finalisation des mesures , dûment diligentées par ses soins, à l'effet du règlement du fournisseur et ce en méconnaissance des procédures et dispositions réglementaires et de la garantie des droits de l'Etat . Ces agissements ont constitué , au sens des dispositions du code pénal , un crime et sont considérés à ce titre comme une violation des règles régissant l'exécution des dépenses de l'Etat , et constitue , au sens des cinquième et dernier

alinéas de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 , une faute de gestion.

* La modification abusive apportée , à même les procès verbaux de livraison et de réception de fournitures, à des données relatives aux quantités livrées et reçues et l'attestation de la conformité à l'original de copies desdits procès verbaux , dûment falsifiés , puis la production desdites pièces, comme support à l'appui du dossier de règlement du fournisseur et ce outre l'admission de ce dernier , sans droit et par faveur , au bénéfice de facilités financières, sa soustraction à l'application des pénalités de retard , voire l'émission d'un ordre de son règlement , avant même la réception des fournitures , enfreignant ainsi les dispositions des articles 41 et 107 du code de la comptabilité publique , ce qui constitue une faute de gestion au sens des cinquième et dernier alinéas de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

* Le dépassement des crédits inscrits au budget de l'Etat , au titre du département , pour l'achat de fournitures de bureaux , ce qui a fait supporter , à la

charge de l'administration , des impayés et s'est traduit par la violation des dispositions de l'article 84 du code de la comptabilité publique prescrivant qu'aucune dépense ne peut être engagée ni acquittée si elle n'a été prévue au budget des dépenses et constitue ainsi une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

* L'ordre donné au fournisseur , d'entamer l'exécution du marché , avant même la soumission du dossier à l'examen de la commission des marchés compétente et préalablement au visa des services de contrôle des dépenses publiques sur les pièces d'engagement des dépenses , ce qui s'est traduit par l'engagement de dépenses en dehors des formes requises par la réglementation relative aux marchés publics et constitue de ce fait une faute de gestion au sens des cinquième et dernier alinéas de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985

* L'acceptation d'un cautionnement bancaire malgré la péremption de sa durée de validité et la restitution de son

original, le jour même, au soumissionnaire , enfreignant ainsi les dispositions de l'article 25 de décret n° 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics, lesquels dispositions prescrivent que le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace reste affecté à la garantie de la bonne exécution du marché et au recouvrement des sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au titre de ce marché , ce qui est de nature à faire supporter à l'administration un préjudice grave et constitue ainsi une faute de gestion au sens des cinquième et dernier alinéas du l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

* La non passation de marchés nouveaux et le recours à l'approvisionnement, auprès d'entreprises dirigées par un même gérant , sous la forme d'avenants à un marché antérieur , enfreignant de ce fait les dispositions de l'article 2 du décret 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics ce qui constitue une faute de gestion au sens des cinquième et dernier alinéas de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

L'avocat du prévenu a soulevé un moyen en défense visant le rejet de l'affaire , au motif que ledit agent a été déjà pénalement condamné au titre des mêmes faits et soumis au règlement , au profit de l'Etat , de fortes amendes en dédommagements du préjudice occasionné par ces mêmes agissements , soulignant notamment que dès lors que les faits l'emportent sur les qualifications , son client ne peut être condamné doublement pour les mêmes faits et ce en application de la règle non bis in idem . De surcroît le prévenu ne peut être condamné à dédommager le même préjudice plus d'une fois et ce combien même les faits à lui reprochés ont été autrement qualifiés .

La cour a rejeté ce moyen en défense et s'est prévalu, dans sa motivation , des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 , lesquelles dispositions énoncent que le fonctionnaire ou l'agent de l'Etat , des établissements publics administratifs et des collectivités publiques locales ainsi que tout administrateur ou agent des entreprises publiques qui a été reconnu coupable de l'une ou de plusieurs fautes de gestion énoncées aux articles premier et deuxième de la présente loi, est passible, d'une

amende dont le montant est compris entre le douzième et la totalité du traitement brut annuel qui lui a été alloué à la date à laquelle la faute de gestion a été commise, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales auxquelles peuvent donner lieu les fautes de gestion constatées. De même , la cour s'est prévalué du fait que l'amende prononcée par cette juridiction à l'encontre de l'agent reconnu auteur d'une faute de gestion ne relève point du dédommagement du préjudice mais constitue bien une amende, sui generis , c'est à dire d'une nature propre.

Arrêt n°193 du 25 novembre 2005 .

Partie publique : L'Etat - la direction générale des services communs auprès d'un département ministériel -,

Organe de contrôle : Le contrôle général des finances,

Matière : Gestion de consultations et de marchés d'approvisionnement de l'administration en fournitures de bureaux et en matériel de photocopie - règlement de fournisseur avant la réception des fournitures et matériels.

Fondement juridique :

- * les dispositions de l'article 41 du code de la comptabilité publique

- * Les dispositions des articles 16 , 22, 70, 71 et 111 du décret 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics,

- * Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes des biens et des services.

LE PRINCIPE

- * Lors de la participation aux marchés publics , les soumissions ou offres doivent être établies conformément au modèle présenté dans les cahiers des charges et signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent , ou par leur mandataire sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché ;

- * l'avis des commissions de marchés a force de décision à l'égard des ordonnateurs ; il ne peut être

passé outre cet avis que par décision du Premier Ministre sur proposition du ministre concerné .

La Cour a retenu la responsabilité d'un agent public chargé des fonctions de directeur des constructions et de l'équipement auprès d'un département ministériel et l'a condamné à une amende équivalente à la totalité de son traitement brut annuel , soit un montant de quatorze mille deux cent (14.200) dinars, et ce pour avoir commis les fautes de gestion ci après :

* L'abus fait , lors de dépouillements d'offres techniques et financières , des données de certains dossiers de soumissionnaires , et ce dans le dessein de permettre à des entreprises , dirigées par le même gérant, d'emporter ces marchés , occasionnant de ce fait indûment un surcroît de charges au budget de l'Etat du fait de la non retenue de la meilleure offre et enfreignant ainsi les dispositions du décret n°89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics et notamment celles énoncées par les articles 70 et 71, ce qui constitue une faute de gestion au sens des cinquième et dernier

alinéas de l'article premier de la loi la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

* La modification abusive des données relatives aux quantités de papier par rame , ce qui a eu pour effet de majorer de plus de cent pour cent les prix, tels que proposés par les entreprises du même gérant et acceptés par l'administration et a entraîné la majoration des quantités de papier , faisant grever , de ce fait , le budget de l'Etat de dépenses indues , ce qui constitue une faute de gestion au sens des alinéas cinquième et dernier de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 .

* La prise en charge de factures et l'attestation de leur véracité et leur régularité et ce malgré la majoration des montants y figurant , enfreignant de les dispositions de l'article 41 du code de la comptabilité publique, lesquelles dispositions énoncent que le paiement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait et occasionnant de ce fait un préjudice pécuniaire à l'Etat ; ce qui constitue une faute de gestion au sens des alinéas

cinquième et dernier de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

* L'admission , lors de la même consultation , de deux soumissions présentées par le même fournisseur et le choix porté sur l'offre la plus onéreuse d'entre elles pour l'administration , ce qui a eu pour effet de procurer indûment , audit fournisseur , des avantages financiers et constitue ainsi une faute gestion au sens des cinquième et dernier alinéas de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

* L'admission de soumissions émanant de différentes entreprises dirigées par le même gérant, pour participer au même appel d'offres pour l'approvisionnement de l'administration en fournitures malgré la non production du quitus fiscal , enfreignant ainsi les dispositions de l'article 16 du décret n°89-442 de 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics et énonçant que le même mandataire ne peut représenter qu'un seul candidat pour un même marché, ce qui constitue une faute gestion

au sens des cinquième et dernier alinéas de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

* L'ordre donné à un fournisseur d'entamer la livraison de fournitures de bureau à l'administration et ce avant l'approbation de la commission des marchés , et avant même l'ouverture des plis financiers , empiétant ainsi sur les prérogatives de la commission des marchés compétente et méconnaissant les dispositions de l'article 111 de décret 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics qui énoncent que l'avis des commissions de marchés a force de décision à l'égard des ordonnateurs et qu'il ne peut être passé outre cet avis que par décision du Premier Ministre sur proposition du ministre concerné , ce qui constitue une faute gestion au sens des alinéas premier et dernier de l'article dernier de la lois 85-74 du 20 juillet 1985.

* L'ordre donné , en toute diligence , pour le règlement des créances d'un fournisseur , tout en sachant l'inobservation par ce dernier des procédures administratives en vigueur prescrivant l'obligation de

production d'un cautionnement bancaire , ce qui constitue une faute de gestion au sens des alinéas cinquième et dernier de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 .

Arrêt n°194 du 25 novembre 2005 .

Partie publique : L'Etat - la direction générale des services communs d'un département ministériel-,

Organe de contrôle : Le contrôle général des finances,

Matière : Gestion de consultations et de marchés d'approvisionnement de l'administration en fournitures de bureau et en matériel de photocopie .

Fondement juridique :

* Les dispositions des articles 70 et 71 du décret n°89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics ,

LE PRINCIPE :

1- La Cour de discipline financière est liée , en ce qui concerne la matérialité des faits , par l'autorité de la chose jugée par les juridictions pénales.

2- Le détournement de deniers publics constitue un délit, au regard du code pénal et constitue en même temps une faute de gestion , au sens de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 ,

3- le marché est octroyé au soumissionnaire qui aura présenté l'offre la plus avantageuse au profit de l'administration , sous réserve que le prix proposé soit inférieur ou égal au seuil maximum arrêté le cas échéant par l'acheteur public .

La Cour a retenu la responsabilité d'un agent public chargé des fonctions de sous directeur de l'équipement relevant de la direction générale des services communs d'un département ministériel et l'a condamné à une amende équivalente au quart (1/4) de son traitement brut annuel ,

soit un montant de deux mille quatre cent (2.400) dinars, et ce pour avoir commis une faute de gestion du fait de l'ordre par lui donné , à ses collaborateurs , de parapher des procès verbaux de dépouillement d'offres sans avoir pris connaissance de leur contenu et du fait de la modification abusive de données figurant à même les dossiers de certains soumissionnaires et ce dans le dessein de minorer les notes attribuées aux concurrents des entreprises du fournisseur complice , et ce moyennant en contrepartie le gonflement des notes attribuées à ce dernier , ce qui a permis audit soumissionnaire complice d'emporter indûment ces marchés . Par ces agissements , le prévenu a porté un préjudice tant aux autres soumissionnaires qui ont été privés de marchés qui auraient du leur échoir de droit conformément à la réglementation en vigueur , qu'au budget de l'Etat du fait des prix gonflés qu'il a du subir , enfreignant ainsi les dispositions expresses des articles 70 et 71 du décret 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics. L'ensemble de ces agissements constitue selon la cour une faute de gestion au sens des cinquième et dernier alinéas de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 .

Arrêt n°195 du 25 novembre 2005 .

Partie publique : L'Etat - la direction générale des services communs auprès d'un département ministériel -,

Organe de contrôle : Le contrôle général des finances,

Matière : Gestion de consultations et de marchés d'approvisionnement de l'administration en fournitures de bureau et en matériel de photocopie - règlement de fournisseur préalablement à la réception de fournitures et matériels .

Fondement juridique :

* Les dispositions des articles 16, 70 et 71 du décret n°89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics .

LE PRINCIPE :

* La force de l'autorité de la chose jugée au pénal lie la Cour de discipline financière en ce qui concerne la matérialité des faits.

*** Seule la Cour de discipline financière , à l'exclusion de toute autre instance , est compétente pour apprécier les faits constitutifs d'une faute de gestion et à les qualifier.**

La Cour a retenu la responsabilité d'un agent public chargé des fonctions de chef de service relevant de la direction générale des services communs d'un département ministériel et l'a condamné à une amende équivalente au sixième (1/6) de son traitement brut annuel, soit un montant de mille huit cent (1.800) dinars, et ce pour avoir commis des fautes de gestion consistant dans plusieurs infractions à la réglementation en vigueur applicable en matière de passation des marchés publics :

- la non constatation complaisante de certaines irrégularités ayant entaché les dossiers portant soumission d'entreprises dirigées par le même gérant , dont , entre autres, le défaut de cautionnement bancaire , la mention, à tort , à même les procès verbaux de dépouillement des offres , de fausses données ,

- la non tenue d'un registre devant constater et consigner les échantillons fournis, et tout ce qui précède

du fait de sa complicité avec d'autres agents dans des abus perpétrés lors de la constatation et l'enregistrement des échantillons.

De tels agissements ont eu pour effet , sur la foi des conclusions d'un expert commis en la matière , de minorer les notes revenant à l'offre faite par l'un des soumissionnaires et ce dans le dessein de permettre aux entreprises de l'un des soumissionnaires, à l'exclusion de tous autres , d'emporter indûment les marchés et les consultations , occasionnant de ce fait un préjudice tant aux entreprises soumissionnaires concurrentes , lesquelles entreprises ont été privées à tort des droits devant leur échoir d'emporter lesdits marchés et consultations , qu'à l'administration qui a du subir un surcroît de coûts , tel que constaté et évalué par les experts commis à cet effet, enfreignant ainsi les dispositions des articles 16 , 70 et 71 du décret 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics , ce qui constitue une faute de gestion au sens des cinquième et dernier alinéas de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 .

Le prévenu s'est prévalu d'un moyen en défense en indiquant que , la Cour de discipline financière qui est une juridiction autonome et qui dispose de ce fait de la pleine compétence d'appréciation des faits constitutifs de fautes de gestion , de leur qualification et de la sanction de leur auteur , n'est pas liée par le juge pénal qui aurait retenu par ailleurs la culpabilité d'un agent public et prononcé sa condamnation .

La Cour a réfuté ce moyen en défense , au motif que l'autorité de la chose jugée au pénal lie la juridiction financière , en ce qui concerne la matérialité des faits . Pour autant la Cour a observé par ailleurs qu'elle demeure seule compétente pour qualifier la faute de gestion comme pour y statuer .

Arrêt n°196 du 30 décembre 2005 .

Partie publique : L'Etat - la direction générale des services communs auprès d'un département ministériel -,
Organe de contrôle : Le contrôle général des finances,

Matière : Gestion de consultations et de marchés d'approvisionnement de l'administration en fournitures de bureaux et en matériels de photocopie - règlement de fournisseur avant la réception des fournitures et matériels.

Fondement juridique :

- * Les dispositions des articles 41 et 107 du code de la comptabilité publique ,

- * Les dispositions des articles 2 , 16 , 25 et 111 du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 relatif aux marchés publics ,

- * Les prescriptions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes de biens et de services .

LE PRINCIPE :

1- La sanction pénale d'un agent public pour faux en écritures et détournements de deniers publics et sa condamnation à l'amende en dédommagement des préjudices subis de ce fait par l'Etat , n'excluent pas l'engagement , en outre , de poursuites , devant la cour

de discipline Financière, à l'encontre dudit agent, au titre des mêmes faits , dès lors qu'ils sont constitutifs de fautes de gestion , et ce en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 ,

2- Le détournement de deniers publics constitue, aux regards du code pénal , un délit et constitue également une faute de gestion au sens de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 ,

3- La Cour de discipline financière est liée , en ce qui concerne la matérialité des faits , par l'autorité de la chose jugée au pénal.

4- L'amende prononcée par la cour de discipline financière , à l'encontre de l'agent public auteur d'une faute de gestion , ne constitue nullement une réparation de préjudice et se distingue d'ailleurs tant de l'amende pénale que de la sanction disciplinaire .

La Cour a retenu la responsabilité d'un agent public chargé de la section des marchés à la direction générale des services communs d'un département ministériel et l'a condamné à une amende équivalente à la totalité de son traitement brut annuel , soit un montant de cinq mille huit cents (5.800) dinars, et ce pour avoir commis les fautes de gestion ci après :

* La restitution délibérée, au soumissionnaire, avant même l'ouverture des plis portant les offres financières , de l'original du cautionnement provisoire et le remplacement de ladite pièce dûment certifiée , par les soins de l'administration , conforme à l'original et ce dans le dessein de permettre audit soumissionnaire , à l'exclusion des autres soumissionnaires au marché , de faire l'économie des charges bancaires induites par ce cautionnement . Lesdits agissements du prévenu se sont traduits ainsi par l'acceptation de l'offre du soumissionnaire intéressé , en l'absence de cautionnement bancaire, et viennent de ce fait en infraction aux dispositions de l'article 16 - tertio - du décret n°89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics , prescrivant que les

soumissions ou offres doivent être appuyées d'une liste définie de pièces ainsi que de toute autre pièce exigée par le cahier des charges ; ces mêmes agissements viennent également en infraction aux dispositions de l'article 21 du même décret , prescrivant que le cahier des charges des clauses administratives particulières déterminent l'importance des garanties financières à produire , par chaque soumissionnaire , à titre de cautionnement provisoire ; ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article premier de la loi la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

* Les modifications frauduleuses introduites , lors des dépouillements des offres techniques et financières , à l'offre financière d'un soumissionnaire dans le but de lui permettre d'emporter sans droit le marché , occasionnant de ce fait indûment au budget de l'Etat un surcroît de charges induites du fait de la non retenue de l'offre la plus avantageuse pour l'administration, ce qui enfreint les dispositions des articles 70 et 71 du décret 98-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics et

constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

* Le visa , à titre de prise en charge , de factures sans leur soumission , au préalable , au contrôle et ce malgré la majoration des sommes y figurant , enfreignant de ce fait les dispositions de l'article 41 du code de la comptabilité publique , lesquelles dispositions énoncent que le paiement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait , ce qui constitue une faute de gestion au sens des cinquième et dernier alinéas de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

* l'admission , lors de la même consultation , de deux soumissions présentées par le même fournisseur et le choix porté sur l'offre la plus onéreuse d'entre elles , ce qui a eu pour effet de procurer indûment audit fournisseur des avantages financiers et causé un préjudice à l'administration et constitue ainsi une faute gestion au sens des cinquième et dernier alinéas de l'article premier de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985.

* L'altération abusive faite , à même les originaux des procès verbaux de livraison et de réception de fournitures, par la majoration des quantités livrées et reçues y figurant puis la production des copies desdits procès verbaux , comme support à l'appui du dossier de règlement du fournisseur et ce outre l'admission de ce dernier , sans droit , au bénéfice de facilités financières, sa soustraction à l'application des pénalités de retard , voire l'ordre donné pour son règlement , avant même la réception des fournitures , occasionnant de ce fait un préjudice à l'Etat , enfreignant ainsi les dispositions des articles 41 et 107 du code de la comptabilité publique , ce qui constitue une faute de gestion au sens des cinquième et dernier alinéas de l'article premier de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

II - LES ARRÊTS PRONONCANT UN NON-LIEU

***Arrêt n°249 du 30 décembre 2005 .**

Partie Publique : Etablissement public administratif ,
Organe de contrôle : L'inspection générale du ministère des technologies de communication et de transport ,

Matière : engagement de dépenses préalablement au visa des services de contrôle des dépenses publiques - régularisation d'irrégularité opérée avant la saisine - équipement de logement de fonction avec des immeubles par destination .

Fondement juridique :

* Les dispositions de l'article 88 du code de la comptabilité publique .

* Les dispositions de l'article 3 du décret n° 72-199 du 31 mai 1972 fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat.

LE PRINCIPE :

* Les poursuites engagées devant la cour de discipline financière deviennent sans objet s'il s'avère qu'il a été procédé , préalablement à la saisine de

ladite juridiction , à la régularisation de l'irrégularité en question .

* L'engagement de la dépense , sans le visa préalable des services de contrôle des dépenses publiques , est constitutif d'une infraction aux dispositions de l'article 88 du code de la comptabilité publique .

Cependant le visa accordé par ces services, a posteriori et à titre de la régularisation, avant la date de saisine de la cour de discipline financière , rend sans objet les poursuites devant ladite juridiction,

* les équipements , tels le climatiseur et le chauffe eau électrique , ne font plus partie des biens meubles dès lors qu'ils sont attachés à la construction et deviennent des immeubles par destination à perpétuelle demeure.

La présente affaire a été engagée à l'encontre du secrétaire général d'un établissement d'enseignement supérieur auquel il a été reproché l'engagement d'une série

de dépenses sans l'obtention , au préalable , du visa des services de contrôle des dépenses publiques , en méconnaissance des dispositions du code de la comptabilité publique , l'affectation d'équipements , acquis sur le budget de l'établissement , tels un climatiseur et un chauffe eau électrique , à son logement de fonction pour son usage personnel et ce en infraction des dispositions du décret 72-199 du 31 mai 1972 fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat.

Il appert à la cour , s'agissant du premier grief , que certes le prévenu a enfreint les dispositions de l'article 88 du code de la comptabilité publique , qui énoncent qu'aucune dépense ne peut être engagée sans être revêtue au préalable du visa des services du contrôle des dépenses publiques , il a été cependant avéré à la juridiction , sur la foi du contenu même du rapport de contrôle ayant servi de support à la saisine , que lesdites dépenses , réputées entachées d'irrégularités , ont été visées , par le service de contrôle des dépenses publiques , a posteriori et à titre de régularisation et ce avant la date de la saisine de la cour.

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de discipline financière , les poursuites devant ladite juridiction deviennent sans objet si , entre temps , une régularisation de l'irrégularité est intervenue.

Par ailleurs il a été avéré à la cour, s'agissant du second grief , que conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du code des droits réels , le climatiseur et le chauffe eau électrique ne font plus partie des biens meubles dès lors qu'ils sont attachés à la construction , et deviennent des immeubles par destination à perpétuelle demeure . Il s'ensuit alors que le reproche , fait en la matière au prévenu , n'est plus constitutif d'une infraction aux dispositions du décret 72-199 du 31 mai 1972 fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat, lesquelles dispositions énoncent que la prestation du logement en nature comporte la gratuité de la prestation du logement nu .

Pour ces raisons , la Cour a prononcé un non lieu.

III- LES RECOURS EN REVISION

***Arrêt n°202 du 25 Novembre 2005 - recours en révision .**

Objet du recours en révision : L'arrêt n° 202 du 9 mai 2003,

Partie engageant le recours : L'agent public condamné .

Matière : procédure ,

Fondement juridique : Les dispositions de l'article 20 de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985.

LE PRINCIPE :

Le recours en révision n'est recevable , quant au fond , que s'il y est apporté la preuve de la découverte d'éléments nouveaux ou de documents prouvant la non responsabilité de l'agent condamné au sujet de la faute retenue à son encontre .

Les faits de l'arrêt , objet du présent recours en révision ont été comme suit : le prévenu , agent public exerçant auprès d'un établissement public non administratif considéré comme une entreprise publique et chargé des fonctions de chef de l'unité d'entretien et de

maintenance des bâtiments a délibérément initié et exécuté deux consultations fictives dans le dessein de régulariser des travaux additionnels dont la réalisation a été , sans recours à la concurrence , confiée , par faveur , à un entrepreneur, enfreignant ainsi les règles de bonne gestion prescrivant que la consultation de fournisseurs ou de prestataires de services se doive d'être faite préalablement à l'exécution des travaux et non à posteriori et qu'il soit réuni , en la matière , toutes les conditions à même de faire jouer une concurrence réelle et effective.

La Cour a jugé que de tels agissements sont constitutifs d'une faute de gestion au sens des quatrième et dernier alinéas de l'article 3 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 et a condamné leur auteur à une amende équivalente au tiers (1/3) de son traitement brut annuel soit un montant de quatre mille huit cents (4.800) dinars .

L'agent public ainsi condamné a introduit un recours en révision dudit arrêt , niant les faits sur lesquels la cour a fondé son jugement et en soulignant notamment que les

consultations , objet des poursuites , étaient réelles et effectives et sans rapport avec des travaux antérieurs .

A l'examen , les dires du requérant se sont avérés non fondés , voire opposés aux premières dépositions , par lui faites au stade du contrôle , dans lesquelles il avait expressément déclaré que les travaux , objet desdites consultations , ont bien été précédemment réalisés lors de l'exécution de marchés antérieurs .

Il s'ensuit que la demande en révision du requérant n'a pas comporté la production d'éléments nouveaux ou de documents à même de réfuter le bien fondé des conclusions de la Cour .

Pour ces considérations , la Cour a déclaré recevable , en la forme , la demande de recours en révision et son rejet quant au fond .

Le présent rapport a été arrêté par la cour de discipline financière en sa séance du 29 avril 2006 sous la présidence de Madame Faïza KEFI.

Présents :

Messieurs :

Mohamed KOLSI VICE-PRESIDENT,

Ismail M'RABET MEMBRE ,

Abdessalem CHAABANE MEMBRE ,

Zouheir BEN TANFOUS MEMBRE ,

Ridha Ben MAHMOUD MEMBRE ,

Et Mohamed Moncef JEHANE COMMISSAIRE DU
GOUVERNEMENT .

LA PRESIDENTE

Faïza KEFI